

1500703-53.2019.8.26.0659

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: EVARISTO SOUZA DA SILVA

Comarca: Vinhedo

Foro: Foro de Vinhedo

Vara: 3ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 24/02/2022

... que o local da abordagem é ponto de tráfico de drogas. Recordam que abordaram várias pessoas e com duas delas foram encontradas um pino de cocaína. O réu assumiu ter comprado droga com um traficante e pago o valor de R\$ 10,00. Ressalto que referida testemunha não pode ser questionada pelo simples fato de ser policial, sob o pretexto de que busca legitimar sua ação. Como qualquer ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Vinhedo

Foro de Vinhedo

3ª Vara Judicial

Estrada da Boiada, Nº 530, Vinhedo - SP - cep 13289-086

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500703-53.2019.8.26.0659 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500703-53.2019.8.26.0659

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALESSANDRO PARDIM LOPES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EVARISTO SOUZA DA SILVA

Vistos. ALESSANDRO PARDIM LOPES, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado por infração ao artigo 28 da Lei n.º 11.343/06, consoante circunstâncias de tempo, de modo e de lugar descritas na peça inicial acusatória de fls. 59. A denúncia foi recebida (fls. 73/74). Não localizado, o réu foi citado por edital e o feito, suspenso (fls. 97/98). Localizado, o réu foi citado pessoalmente (fls. 138), apresentou resposta à acusação (fls. 145/146). Foi colhida a prova oral e, após, o réu foi interrogado. Em debates, o Ministério Público pugnou pela condenação, nos termos da denúncia. A Defesa pugnou pela absolvição, alegando, inicialmente, a inconstitucionalidade do tipo ante a ausência de lesividade. Subsidiariamente, a insignificância da quantidade de droga apreendida e consequente exclusão da tipicidade do fato. Por fim, aplicação de advertência. É o relatório. Fundamento. O pedido é procedente. A materialidade do fato veio comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 05, pelo exame químico toxicológico de fls. 07/09, com resultado positivo para cocaína, e pela prova oral colhida. A autoria é indubitosa. O réu foi surpreendido trazendo consigo entorpecente para consumo próprio. O policial militar informou que o local da abordagem é ponto de tráfico de drogas. Recordam que abordaram várias pessoas e com duas delas foram encontradas um pino de cocaína. O réu assumiu ter comprado droga com um traficante e pago o valor de R\$ 10,00. Ressalto que referida testemunha não pode ser questionada pelo simples fato de ser policial, sob o pretexto de que busca legitimar sua ação. Como qualquer outra prova, tal depoimento será livremente apreciado pelo juiz na formação de sua convicção, nos termos do art. 157 do CPP. Sobre o depoimento da testemunha

policial, o extinto TACrimSP já decidiu: "Inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento de policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório" (TACrimSP, RT 530/372). Ademais, há a confissão do acusado, que admitiu que estava com droga e que ela se destinava ao consumo próprio. As provas colhidas autorizam a procedência do pedido, pois o tipo é esgotado simplesmente no fato de o agente carregar consigo, para uso próprio, substância entorpecente (STJ - HC 15434/SP, Min. JORGE SCARTEZZINI, DJ 15.04.2002, p. 238) e no caso dos autos, restou amplamente provado que a droga pertencia acusado. Além disso, a quantidade de drogas e a forma como encontradas indicam que a droga se destinava ao consumo e não à mercancia ilícita. Provadas a materialidade do fato e a autoria, certa a responsabilidade do acusado, sendo a procedência do pedido a medida de rigor. Ressalte-se que ante diminuta quantidade de droga não estaria descaracterizado o delito previsto no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06 (RJ TJSP 107/445), pois: "A repressão ao uso e tráfico de entorpecentes, capazes de causar dependência física ou psíquica, não visa ao dano estritamente pessoal, ou seja, ao mal ou males causados ao usuário. Sua punição leva em conta o perigo que elas representam para a saúde pública" (TJSP - AC - 7.648 - Rel. Weiss de Andrade - RT 569/306)". Ademais, com a devida vênia, entendo que a conduta descrita no art. 28 da Lei 11.343/06 constitui ilícito penal, ainda que vedada a aplicação de pena privativa de liberdade, pois há sanção para a conduta ilícita e que gera consequências na esfera penal. Inexiste qualquer inconstitucionalidade no art. 28 da Lei 11.343/06. Com efeito, quer se analise sob o ponto de vista formal, quer sob o ponto de vista material, a norma incriminadora não apresenta qualquer vício que possa caracterizá-la como afronta à Constituição Federal. Isso porque o uso de droga, apesar de trazer repercussão negativa para o próprio usuário num primeiro momento, traz explícitos reflexos na saúde pública, bem este tutelado penalmente, uma vez que, além de ser conduta potencialmente geradora de outras condutas ilícitas com vistas à aquisição do entorpecente, também implica danos a toda a comunidade, que arcará com os gastos necessários do tratamento para a recuperação do usuário. Destarte, dentro da ótica apresentada, a repressão ao uso de drogas apresenta-se como medida necessária para a minimização dos efeitos deletérios decorrentes do respectivo consumo e como preservação da vida em plenitude dos cidadãos brasileiros. Assim, por tais motivos, não há que se falar incidentalmente em inconstitucionalidade do tipo penal aqui discutido e, por consequência, em atipicidade da conduta. Por todos esses motivos, a procedência do pedido é medida que se impõe. Importante dizer que a Lei 11.343/06 não mais prevê a pena de prisão para aquele que traz consigo droga destinada ao consumo pessoal (art. 28). O acusado é primário e ostenta bons antecedentes, razão pela qual entendo suficiente para a hipótese a pena de advertência sobre os efeitos da droga. DECIDO. Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, impondo a ALESSANDRO PARDIM LOPES a pena de advertência, por infração ao art. 28 da Lei 11.343/06. Condeno o réu ao pagamento das despesas processuais e, em especial, ao da taxa judiciária no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea "a" da Lei Estadual nº 11.608/03, observada a Justiça Gratuita, que ora lhe concedo. Com o trânsito em julgado, lance o nome do réu no rol dos culpados e oficie-se à Justiça Eleitoral. Autorizo a incineração da droga apreendida. Fixo os honorários do defensor nomeado no valor máximo da tabela do convênio da DPE/OAB. Oportunamente, expeça-se o necessário. PRIC.

Vinhedo, 24 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA